

1500104-30.2020.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : LEONARDO HENRIQUE ZOBOLI LOPES

Data e hora da audiência: 04/05/2022, às 14:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 04 de maio de 2022, na sala de audiência virtual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1500104-30.2020.8.26.0611 Classe - Assunto: Ação Penal -
Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A Justiça
Pública

Réu(s) : LEONARDO HENRIQUE ZOBOLI LOPES

Data e hora da audiência: 04/05/2022, às 14:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 04 de maio de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022 (art. 8º). O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor PAULO AUGUSTO RADUNZ JÚNIOR, do réu LEONARDO HENRIQUE ZOBOLI LOPES, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) GUSTAVO GONÇALVES NOGUEIRA (OAB/SP 399.776). Iniciados os trabalhos, foram inquiridas duas testemunhas comuns: ELVIS SEGANTINI e GERALDO CARDOSO TEIXEIRA, qualificadas em videoconferência. Em seguida, o MM. Juiz interrogou o réu LEONARDO HENRIQUE ZOBOLI LOPES, qualificado em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na

sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LEONARDO HENRIQUE ZOBOLI LOPES como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, com consciência e vontade, guardava e tinha em depósito, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", pensando cerca de 12,58g (doze gramas e quintos e oitenta miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado comercializava entorpecentes a usuários desta cidade, fato de conhecimento da Polícia Militar, os quais tinham informações de que o réu utilizava o pasto próximo à rua Pedro José da Silva para guardar as substâncias. Na data do ocorrido, LEONARDO ingressou no pasto citado, local onde guardava além das porções de maconha acima descritas, mais 600 (seiscentos) eppendorfs vazios. Ocorre que, ao sair do local, foi avistado pelos castrenses, que o abordaram. Ato Contínuo, realizaram a busca pessoal, contudo nada foi encontrado. Em razão das informações que possuíam, ingressaram no pasto, tendo localizado os entorpecentes e cápsulas próximas a uma cerca. Pela quantidade de droga, as várias porções prontas para a venda, as muitas cápsulas apreendidas e as notícias em poder da Polícia Militar, fica evidente o tráfico. A denúncia foi recebida (fls. 125/126), o acusado foi citado (fl. 141) e apresentou resposta à acusação (fl. 138), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fls. 145/146), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 06, pelo laudo pericial de fls. 09/14, 107/109, 160/162, pela fotografia de fls. 07, 08, 34, bem como pela prova oral colhida. O policial militar Elvis Segantini afirmou que estavam e patrulhamento com o intuito de coibir o tráfico de drogas, quando se depararam com o acusado pulando a cerca de um pasto existente no local, razão pela qual resolveram abordá-lo, mas não encontraram nada em poder dele. Em seguida adentraram o pasto e próximo da cerca encontraram 10 porções de erva, aparentando ser maconha, embaladas individualmente em plástico transparente e 01 sacola de cor azul, contendo aproximadamente 600 cápsulas plásticas, tipo eppendorfs, vazias. Indagado a respeito, Leonardo disse que a droga lhe pertencia, mas alegou que era destinada ao seu consumo. Na casa dele nada foi encontrado. Já tinham denúncias em desfavor dele, que indicavam que o acusado guardava as drogas no pasto, indo até o referido local apenas para pegar as porções conforme eram vendidas a usuários. O policial militar Geraldo Cardoso Teixeira ratificou os depoimentos prestados pelo seu colega de farda. O acusado foi interrogado e disse que estava no local dos fatos para adquirir drogas, quando os policiais lhe abordaram e acharam os eppendorfs no mato. Os elementos colhidos não deixam dúvida de que a ação é procedente. Com efeito, apesar de o acusado ter dito que seria usuário drogas, observo que os policiais militares ouvidos nesta oportunidade disseram que surpreenderam o acusado quando ele deixava terreno baldio, onde há um pasto, sem que com ele nada fosse encontrado. No entanto, no terreno em questão foram encontradas as drogas, além de grande quantidade de eppendorfs vazios. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que ali estava para adquirir maconha, não convence, na medida em que não havia mais ninguém no local, sendo certo que ele, igualmente, não soube explicar porque a droga, que era sua, estava no referido matagal. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas. Na primeira fase, observo, lei o acusado é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena base do acusado no mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo

em vista a primariedade do acusado, bem como pelo fato de lhe serem favoráveis às demais circunstâncias judiciais. Fixo, assim, a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar LEONARDO HENRIQUE ZOBOLI LOPES como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, contraditas, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA